

07-email-hinweisgeber-rueckkanal.eml

Von	securebox-014@meldesystem.de
An	meldestelle@waldkrone.de
Datum	Mon, 18 May 2026 06:55:00 +0000
Betreff	Nachtrag zu HIN-26-014

Ich möchte anonym bleiben. In der Produktakte fehlen Prüfberichte für zwei Chargen. Der Vertriebsleiter hat gesagt, das dürfe wegen des Deals nicht mehr diskutiert werden. Außerdem steht im NDA, dass wir mit niemandem reden dürfen.

Bitte bestätigen Sie nur im Portal, nicht an meine Firmenmail.

08-email-deal-team-nda-druck.eml

Von	dealteam@waldkrone.de
An	legal@waldkrone.de
Datum	Tue, 19 May 2026 21:12:00 +0000
Betreff	Bitte keine Eskalation vor Signing

Wir brauchen Ruhe bis Signing. Der Käufer hat sehr nervös auf die Gerüchte reagiert. Können wir klarstellen, dass alle Datenraumteilnehmer wegen NDA nichts an externe Stellen geben dürfen? Sonst ist die Transaktion tot.

C.

15-email-betriebsrat-meldekanal.eml

Von	betriebsrat@waldkrone.de
An	compliance@waldkrone.de
Datum	Wed, 20 May 2026 11:03:00 +0000
Betreff	Meldesystem und Auswertung von Beschäftigtendaten

Hallo,

wir haben erfahren, dass das neue Meldesystem personenbezogene Daten exportiert und Führungskräftezugriffe protokolliert. Bitte stellen Sie uns Datenschutzkonzept, Rollenmodell und Dienstleisterunterlagen zur Verfügung.

Betriebsrat

12-legal-hold-verteiler.csv

Person	Rolle	Datenquelle	Hold versandt
Dr. Cord Hartfeld	Vertrieb	Teams/Email/CRM	nein
Maja Kleefeld	QA	Produktakte	ja
Deal Clean Team	M&A	Datenraum/NDA	ja

22-anlagenindex.csv

Datei	Dokumenttyp	Wichtigkeit	Bemerkung
02-zeitstrahl-und-fristen.docx	DOCX	hoch	Ereignislinie mit Quellen- und Fristenkontrolle
03-prueffragen-fuer-erstgespraeche.docx	DOCX	hoch	Katalog für das erste strukturierte Gespräch
04-nda-auszug-clean-team.docx	DOCX	hoch	NDA-Auszug mit problematischer Schweigeklausel
05-hinweisfall-triage-und-fristen.xlsx	XLSX	hoch	Triage- und Fristenliste
06-hinschg-scope-vermerk.pdf	PDF	hoch	Vermerk Anwendungsbereich und Schutzstatus
07-email-hinweisgeber-rueckkanal.eml	EML	hoch	Anonyme Rückkanal-Mail
08-email-deal-team-nda-druck.eml	EML	mittel	Deal-Team drängt auf harte NDA-Linie
09-meldekanal-technischer-check.pdf	PDF	hoch	Technischer Check Meldekanal
10-chat-compliance-hr.jpg	JPG	mittel	Chat zwischen Compliance und HR
11-untersuchungsplan.docx	DOCX	mittel	Untersuchungsplan mit Interviews und Datenquellen
12-legal-hold-verteiler.csv	CSV	mittel	Legal-Hold-Verteiler
13-nda-redline-vermerk.pdf	PDF	mittel	Vermerk zur NDA-Redline
14-bonusentscheidung-risk-note.pdf	PDF	mittel	Risk Note Bonus/Repressalie
15-email-betriebsrat-meldekanal.eml	EML	mittel	Betriebsrat fragt nach Meldekanal und Tool
16-antwortentwurf-an-hinweisgeber.docx	DOCX	hoch	Antwortentwurf an Hinweisgeber
17-datenschutz-meldeakte.pdf	PDF	mittel	Datenschutzvermerk Meldeakte
18-whatsapp-externe-berater.jpg	JPG	mittel	WhatsApp mit externer Beraterin
19-behoerden-routing.docx	DOCX	hoch	Routing möglicher Behörden
20-board-briefing-hinschg.pdf	PDF	mittel	Board-Briefing HinSchG-Fall
21-offene-punkte-und-lueckenliste.docx	DOCX	mittel	Offene Punkte und Lückenliste
22-anlagenindex.csv	CSV	mittel	Anlagenindex
23-entscheidungsvorlage-kurzfassung.docx	DOCX	hoch	Entscheidungsliste der Geschäftsführung

Datei	Dokumenttyp	Wichtigkeit	Bemerkung
24-arbeitsstand-fuer-besprechung.pdf	PDF	hoch	Fallkonferenz mit Beweissicherungs- und Dokumentenstand

05-hinweisfall-triage-und-fristen.xlsx

Tabellenblatt: Fälle

Fall	Eingang	Kanal	Kategorie	Eingangsbestätigung	Rückmeldung	Owner	Status
HIN-26-014	2026-05-14	Portal anonym	Exportkontrolle / Produktakte	2026-05-21	2026-08-14	Compliance	gelb
HIN-26-015	2026-05-17	E-Mail	Bonusdruck nach Meldung	2026-05-24	2026-08-17	HR Legal	rot

Tabellenblatt: Personen

Rolle	Name	Risiko
Hinweisgeber	unbekannt	Identität schützen
Betroffene Führungskraft	Dr. Cord Hartfeld	Anhörung fair planen
Deal-Team	Clean Team	NDA-Konflikt

Compliance / HR

Compliance

Bitte Bonusentzug noch nicht finalisieren. Zeitlich liegt das direkt nach HIN-26-014.

HR

Führungskraft sagt, Leistung war schon vorher schwach.

Compliance

Dann brauchen wir vorherige Dokumentation. Sonst sieht es wie Repressalie aus.

HR

Ich suche Zielvereinbarungen und Feedbackmails raus.

Bilddatei: 10-chat-compliance-hr.jpg

Externe Beraterin

RA

NDA nicht als Maulkorb formulieren. Carve-out für geschützte Meldungen rein.

Compliance

Deal-Team hat Angst vor Leak.

RA

Dann sauber trennen: Meldestelle/Behörde/Anwalt ja, beliebiges Posten nein.

Compliance

Ich baue eine rote Linie und eine milde Formulierung.

Bilddatei: 18-whatsapp-externe-berater.jpg

Ereignislinie Hinweisfall HIN-26-014

Waldkrone HealthTech GmbH · Stand 2. Juni 2026

Bearbeitung	David Holländer, Rechtsanwalt
Zweitkontrolle	Dr. Anja Brettschneider
Quellen	Portalexport, E-Mail-Header, NDA-Versionen, HR-Kalender, IT-Logauszug
Grundsatz	Zeitpunkte werden erst nach Abgleich mit Originalsystem und Zeitzone als gesichert markiert.

1. Ereignislinie

Datum und Uhrzeit	Ereignis	Quelle	Offener Prüfpunkt
8. April 2026, 16:22 Uhr	Regulatory Affairs lädt Version 7 der Produktakte in den Freigabeordner	Dateimetadaten	Abgleich mit Versionen 5, 6 und „Final“
14. April 2026, 09:18 Uhr	Vertrieb bittet um Freigabe einer Lieferung über Baltic Orbis OÜ	E-Mail Vertrieb	Empfänger, Endverwendung und Freigabekette
28. April 2026, 17:06 Uhr	HR erhält Entwurf einer Bonuskürzung für Tobias Kern	HR-Kalender und Entwurf	Ersteller, vorherige Leistungsdokumentation und Freigabe
18. Mai 2026, 11:40 Uhr	Projekt Eibenwald eröffnet Datenraum	Deal-Log	Welche Regulatory-Unterlagen wurden eingestellt
22. Mai 2026, 21:14 Uhr	Anonyme Erstmeldung über Portal	Portalvorgang HIN-26-014	Originaltext, Anhänge, Audit Trail und Rückkanalstatus
23. Mai 2026, 08:07 Uhr	Automatische Portalbenachrichtigung an Meldestelle	Mailheader	Zustellung an Vertretung und Zugriffsprotokoll
24. Mai 2026, 10:03 Uhr	Empfangsbestätigung im Rückkanal	Portaljournal	Inhalt und Versandstatus sichern
26. Mai 2026, 13:35 Uhr	Deal-Team verlangt strikte NDA-Kommunikation	E-Mail 08	Reichweite der Klausel und Empfängerkreis
27. Mai 2026, 15:20 Uhr	IT exportiert Portalanhänge in einen gemeinsamen Ordner	Technischer Kurzbericht	Zugriffsrechte, Verschlüsselung und Kopien
30. Mai 2026, 06:52 Uhr	Hinweisgebende Person benennt Netzlaufwerk und mögliche Zeugin	Rückkanal-Nachreichung	Unveränderte Sicherung vor Kontaktaufnahme
1. Juni 2026, 08:35 Uhr	Externe Beratung beauftragt	Mandatsvermerk	Vollmacht und Untersuchungsauftrag schriftlich bestätigen
2. Juni 2026, 14:00 Uhr	Legal Hold und Hashsicherung vorgesehen	Arbeitsauftrag	Vollzug durch IT dokumentieren
5. Juni 2026, 09:00 Uhr	Geschäftsleitungsbesprechung	Kalendereinladung	Entscheidungspunkte und Teilnehmerkreis festlegen

2. Fristen und Wiedervorlagen

Vorgang	Auslöser	Kalenderstand	Verantwortlich	Kontrollvermerk
Empfangsbestätigung	Erstmeldung 22. Mai 2026	Versandt am 24. Mai 2026	Meldestelle	Portaljournal vorhanden
Rückmeldung an hinweisgebende Person	Empfangsbestätigung	Fristquelle und Enddatum live prüfen; Vorfrist 12. August 2026	Dr. Holländer	Noch keine abschließende Fristberechnung
Beweissicherung Regulatory-Dateien	Benannter Speicherort	2. Juni 2026, 14:00 Uhr	IT / externe Forensik	Hashliste ausstehend
Bonusfreigabe	HR-Termin 8. Juni 2026	Vorlage bis 3. Juni 2026 sperren	HR / Legal	Vorakten noch unvollständig
NDA-Antwort	Gegnerische Fassung 26. Mai 2026	3. Juni 2026, 16:00 Uhr	M&A Legal	Carve-out und Empfängerkreis offen
Folgesitzung Meldestelle	Geschäftsleitung 5. Juni	9. Juni 2026, 10:30 Uhr	Meldestelle	Interviewfolge erst nach Datensicherung

3. Zeitliche Widersprüche

Die Meldung bezeichnet die Produktakte als am 15. April freigegeben; der Dateiheder der im Datenraum sichtbaren Fassung nennt den 18. April. Der Audit Trail des Freigabesystems ist anzufordern.

Die Bonusunterlage trägt im Dateinamen den 20. Mai, der HR-Kalender nennt als Erstellungsdatum den 28. April. Dateiversionen und Entwurfsverfasser sind zu trennen.

Die Portaloberfläche zeigt für den Anhang einen Upload um 21:14 Uhr, der Downloadordner der IT enthält einen Zeitstempel 20:14 Uhr. Vor Bewertung ist die Zeitzoneneinstellung des Exports festzustellen.

David Holländer · Rechtsanwalt · Fristenkontrolle durch Dr. Anja Brettschneider

NDA-Auszug Projekt Waldkrone

Die Parteien verpflichten sich, sämtliche Informationen aus dem Datenraum und alle ihnen bekannt werdenden Umstände der Geschäftstätigkeit streng geheim zu halten und gegenüber Behörden, Medien, Beschäftigten und sonstigen Dritten nicht offenzulegen.

Ausgenommen sind Informationen, deren Offenlegung zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist. Der Entwurf erwähnt Meldungen nach Hinweisgeberschutzrecht, Geschäftsgeheimnisgesetz und anwaltliche Beratung nicht ausdrücklich.

- Risiko: chilling effect gegenüber Meldestellen
- Risiko: unklare Behördenkontakte
- Risiko: keine interne Eskalationslogik

Unterzeichnungs- und Verteilerstand

Beteiligte und Zweck

Waldkrone Handelslogistik GmbH, Hafenring 14, 28195 Bremen, und die externe Untersuchungsberaterin Dr. Mira Ahlers vereinbaren für den Vorgang HK-26-041 einen eng begrenzten Clean-Team-Zugang. Zugriff erhalten nur Dr. Ahlers, Rechtsanwalt Jan Wrede und die forensische Sachbearbeiterin Lene Bartels.

Der Zugang umfasst die Meldung vom 14. Mai 2026, Lieferantenrechnungen der Orbis Frachtkontor KG, Chatnachrichten der Einkaufsgruppe und Protokolle des internen Meldekanals. Personalakten, private Nachrichten und sachfremde Daten bleiben außerhalb des Arbeitsordners.

Arbeits- und Rückgaberegeln

Jede Einsicht wird mit Nutzer, Zeitpunkt, Datei und Exportvorgang protokolliert. Erkenntnisse werden nur in einem nummerierten Untersuchungsvermerk verarbeitet; Identität und Rückschlüsse auf den Hinweisgeber werden nicht in den allgemeinen Projektverteiler aufgenommen.

Nach Abschluss bestätigt jedes Mitglied Rückgabe oder dokumentierte Löschung der Arbeitskopien. Gesetzliche Aufbewahrung, Verteidigungsrechte und eine behördliche Herausgabe werden nicht durch eine pauschale Vernichtungsanweisung verkürzt. Bremen, 20. Mai 2026; Unterschriftsfelder für Geschäftsführung und jedes Mitglied.

Untersuchungsplan HIN-26-014

Ziel ist eine begrenzte, dokumentierte Sachverhaltsklärung. Die Identität der hinweisgebenden Person bleibt getrennt. Interviews werden nicht als Druckmittel geführt.

Datenquellen: Produktakte Q4/2025, Exportfreigaben, Teams-Kanal Vertrieb International, Bonusunterlagen, NDA-Versionen, Audit Trail im Meldeportal.

- Legal Hold für Produktakte
- Interview Vertriebsleitung erst nach Dokumentensicherung
- Rückmeldung an Portal vor Fristablauf

Ereignis- und Interviewplan

Sicherung und Datenquellen

Am 21. Mai 2026 um 08:30 Uhr sichert IT die Postfächer einkauf@waldkrone-logistik.de und disposition@waldkrone-logistik.de, den Lieferantenstamm Orbis sowie die Freigabeprotokolle der Rechnungen ORB-8841 bis ORB-8879. Hashwerte, Exportumfang und verantwortlicher Administrator werden im Sicherungsprotokoll festgehalten.

Die Untersuchung trennt die Meldung, den Lieferantenvorgang, mögliche arbeitsrechtliche Maßnahmen und die Kommunikation an Geschäftsführung oder Aufsichtsgremium. Vor jedem Interview wird geprüft, welche Tatsachen bereits durch Originalbelege gesichert sind und welche Aussage nur aus zweiter Hand stammt.

Interviews und Abschluss

Vorgesehen sind Gespräche mit Meldestellenbeauftragter Katja Nissen am 23. Mai um 09:00 Uhr, Einkaufsleiter Uwe Hagedorn am 24. Mai um 14:30 Uhr, Sachbearbeiterin Petra Laux am 25. Mai um 10:00 Uhr und der Buchhaltung am 26. Mai um 11:15 Uhr. Einladung, Belehrung, Teilnehmer, Beginn, Ende, Unterbrechungen und Freigabefassung werden jeweils dokumentiert.

Der Abschlussbericht ordnet gesicherte Tatsachen, streitige Aussagen, fehlende Daten und Folgeschritte getrennt. Er enthält keine Spekulation zur Identität des Hinweisgebers. Eine vorläufige Geschäftsführungsunterrichtung ist für den 30. Mai 2026 vorgesehen.

Antwortentwurf an Hinweisgeber

Eingang im Meldekanal: Waldkrone-WB-2026-014

Bearbeiter Meldestelle: Dr. R. Holländer (intern)

Datum: 02.06.2026

Empfangsbestätigung gesendet am: 24.05.2026 (innerhalb 7-Tage-Frist, § 17 HinSchG)

Vorbemerkung

Der nachstehende Text ist der **Folgekommunikations-Entwurf** zur Erstmeldung der hinweisgebenden Person vom 22.05.2026. Die Erstmeldung enthielt eine erste Sachverhaltsschilderung und einen Anhang (drei PDF-Seiten, anonymisiert). Mit Nachricht vom 30.05.2026 hat die hinweisgebende Person zusätzliche Angaben zur Drucksituation im Vertrieb und zur Exportfreigaben-Praxis nachgereicht. Dieser Antwortentwurf ist nach interner Freigabe durch Justizariat und externe Datenschutzbeauftragte über den Hinweisgeberkanal (anonymisiertes Postfach) auszuliefern.

Textbaustein für den Hinweisgeberkanal

Sehr geehrte Hinweisgeberin, sehr geehrter Hinweisgeber,

vielen Dank für Ihre zusätzlichen Angaben vom 30.05.2026. Wir bestätigen den Eingang und teilen Ihnen folgenden Bearbeitungsstand mit:

1. Bearbeitungsstand

Wir prüfen derzeit die Produktakte des betroffenen Geschäftsbereichs, die Exportfreigaben gegenüber den von Ihnen genannten Bestimmungsländern sowie die von Ihnen beschriebene Drucksituation gegenüber den im Vertrieb tätigen Beschäftigten. Hierzu ziehen wir Originaldokumente aus dem Vertriebs- und Compliance-System, sprechen mit den von Ihnen nicht namentlich benannten Funktionsträgern und werten anonymisierte Logs aus.

2. Schutz Ihrer Identität (§§ 8, 9 HinSchG)

Wir bestätigen ausdrücklich: Ihre Identität wird **weiterhin nicht angefordert**. Falls aus Sicht der internen Meldestelle eine Klärung von Tatsachen ohne Rückfrage an Sie nicht möglich ist, treten wir mit Ihnen ausschließlich über den verschlüsselten Hinweisgeberkanal in Verbindung. Eine Weitergabe Ihrer Identität an Dritte (Vorgesetzte, Geschäftsleitung, externe Berater, Strafverfolgung) erfolgt nur, wenn dies gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist; in diesem Fall werden Sie vorab informiert, sofern nicht der Erfolg von Ermittlungen oder andere zwingende Gründe entgegenstehen (vgl. § 9 Abs. 3 HinSchG).

3. Schutz vor Repressalien

Sie genießen den Schutz nach §§ 33-37 HinSchG. Sollten Sie Anhaltspunkte für Benachteiligungen, Entzug von Aufgaben, ungerechtfertigte Beurteilungen, Versetzungen oder Druck im Arbeitsumfeld bemerken, melden Sie diese bitte umgehend unter Wiederverwendung der Vorgangsnummer Waldkrone-WB-2026-014. Wir behandeln derartige Hinweise vorrangig.

4. Bitte um nur erforderliche Unterlagen

Bitte laden Sie, soweit vorhanden, **nur solche Unterlagen** in den Hinweisgeberkanal hoch, die zur Prüfung **erforderlich** sind. Auf folgende Punkte ist besonders zu achten:

- Bitte keine personenbezogenen Daten Dritter hochladen, die nicht im Zusammenhang mit dem gemeldeten Sachverhalt stehen (Namen, E-Mail-Adressen, private Mobilnummern). Bitte schwärzen Sie diese vor Upload.
- Bitte keine Geschäftsgeheimnisse weitergeben, die für den gemeldeten Sachverhalt nicht relevant sind. Die Verwendung von Geschäftsgeheimnissen ist nach § 5 Nr. 2 GeschGehG nur erlaubt, wenn die Aufdeckung des hier in Rede stehenden Fehlverhaltens dies rechtfertigt.
- Bitte vermeiden Sie es, vertrauliche Informationen unverschlüsselt per privater E-Mail oder über soziale Medien an uns oder Dritte weiterzuleiten. Nutzen Sie ausschließlich den Hinweisgeberkanal.

5. Frist und nächste Schritte

Nach § 17 Abs. 2 HinSchG informieren wir Sie spätestens drei Monate nach Bestätigung des Eingangs Ihrer Erstmeldung (also spätestens **22.08.2026**) über die ergriffenen Folgemaßnahmen. Wir streben eine frühere Rückmeldung an, sobald eine erste belastbare Prüfungsstufe abgeschlossen ist (voraussichtlich Ende Juni 2026).

Sollten Sie weitere Erkenntnisse einbringen oder Rückfragen zur Bearbeitungsfrist haben, können Sie diese jederzeit über den Hinweisgeberkanal mitteilen. Bei besonderer Eilbedürftigkeit (z. B. wenn Sie konkrete Repressalien befürchten) markieren Sie die Nachricht bitte mit dem Schlagwort "EIL".

Mit freundlichen Grüßen

Interne Meldestelle der Waldkrone GmbH

— Diese Nachricht wurde automatisch über das Hinweisgeberportal versendet. Eine personalisierte Empfängeradresse wird intern geführt. —

Justiziariats-Hinweise zur Freigabe

- Vor Versand prüfen, ob die in der Folge-Mitteilung angesprochenen Exportfreigaben-Recherchen die Schutzposition der Hinweisgeberin tatsächlich nicht beeinträchtigen (Re-Identifikationsrisiko bei kleinem Personenkreis im Vertrieb).
- Versand erst nach Gegenzeichnung durch externe DSB und Compliance-Verantwortliche.
- Eingangsbestätigung und Folgekommunikation in der Vorgangsakte mit Zeitstempel dokumentieren.
- Bei Bedarf bilinguale Fassung (Englisch) prüfen, falls die hinweisgebende Person ihre Erstmeldung in Englisch eingereicht hatte.

Behördenrouting bei mehrgleisigem Hinweisgebervorfall

Ausgangslage

Der eingegangene Hinweis berührt mehrere Regelungskreise gleichzeitig: Whistleblower-Schutz nach Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG), möglicher Verstoß gegen Exportkontrolle (AWG/AWV, Dual-Use-VO), Datenschutz (DSGVO), Produktsicherheit (ProdSG/GPSR) und ggf. Strafrecht (§§ 263, 266 StGB, AWG-Strafvorschriften). Die Reihenfolge der Einbindung externer Behörden ist nicht beliebig — sie hat materielle Konsequenzen für Anonymität des Hinweisgebers, Verwertbarkeit der Erkenntnisse und Strafzumessung bei eigenen Pflichtverstößen.

Grundregel

Nicht entscheiden, bevor Sachverhalt und Rechtsgebiet sauber getrennt sind. Erst Tatsachen klären, dann pro Rechtsgebiet eine separate Entscheidung treffen. Parallelmeldungen können sich gegenseitig blockieren oder zur Identitätsoffenbarung des Hinweisgebers führen.

Mögliche parallele Stellen

1. Externe Meldestelle nach HinSchG (BfJ)

- **Wann:** Wenn der Hinweisgeber befürchtet, dass die interne Meldestelle nicht unparteiisch reagiert, oder wenn die interne Bearbeitung über die gesetzliche Drei-Monats-Frist hinausgeht.
- **Wie:** Über die zentrale externe Meldestelle beim Bundesamt für Justiz oder eine eingerichtete Landesmeldestelle. Eingang per Online-Formular, Post oder mündlich.
- **Folge:** Hinweisgeber genießt Schutz nach §§ 33-37 HinSchG. Identität bleibt geschützt, soweit gesetzlich möglich.
- **Risiko:** Bei Weitergabe an die Strafverfolgung kann § 9 HinSchG die Identität offenbaren, wenn dies für Ermittlungen unerlässlich ist.

2. Datenschutzaufsicht

- **Wann:** Wenn der Hinweis konkrete Anhaltspunkte für eine Datenpanne enthält, die ein Risiko für Rechte und Freiheiten Betroffener auslöst.
- **Wer:** Zuständige Landesdatenschutzbehörde (Sitz des Verantwortlichen) oder BfDI (bei Bundesbehörden / TK-Anbietern).
- **Frist:** 72 Stunden ab Kenntnis nach Art. 33 DSGVO — beginnt nicht zwangsläufig mit Eingang des Hinweises, sondern mit positiver Kenntnis durch eine zur Beurteilung befugte Stelle (in der Regel DSB nach Plausibilisierung).
- **Folge:** Datenschutzaufsicht entscheidet über Untersuchung, kann Bußgeld einleiten.

3. Exportkontrolle (BAFA)

- **Wann:** Wenn der Hinweis konkrete Lieferungen an sanktionierte Empfänger oder Verstöße gegen Genehmigungspflichten nach AWG/AWV oder Dual-Use-VO benennt.
- **Wer:** Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Eschborn.
- **Vorsicht:** Eine Selbstanzeige nach AWG kann strafbefreiend wirken (§ 22 Abs. 4 AWG bei Fahrlässigkeit) — **vor** Meldung Sachverhalt anwaltlich prüfen und ggf. ICP-Programm dokumentieren.
- **Parallel:** Ggf. Zollkriminalamt (ZKA), wenn Strafverfolgung bereits absehbar ist.

4. Produktsicherheit

- **Wann:** Wenn der Hinweis ein konkretes Sicherheitsrisiko eines bereits in Verkehr gebrachten Produkts benennt.
- **Wer:** Marktüberwachungsbehörde des Bundeslandes des Herstellers; bei Verbraucherprodukten zusätzlich RAPEX-Meldung über das BAuA.
- **Frist:** Unverzügliche Meldung ist Pflicht (§ 6 Abs. 4 ProdSG, ab 2024 GPSR Art. 20).
- **Folge:** Pflicht zur Rückrufaktion / Korrekturmaßnahme.

5. Strafverfolgung (Staatsanwaltschaft)

- **Wann:** Bei substantiierten Anhaltspunkten auf Straftaten (§ 263, § 266, § 299 StGB, AWG-Strafnormen, GwG-Strafnormen).
- **Wer:** Wirtschaftsstaatsanwaltschaft am Sitz der Gesellschaft.
- **Vorsicht:** Anzeigeerstattung kann Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen haben (z.B. § 30 OWiG Verbandsgeldbuße); vor Anzeige unbedingt geschäftsleitungsseitige Risikobewertung.

Entscheidungsmatrix

Rechtsgebiet	Erste Meldung an	Frist	Vorab anwaltlich?
HinSchG-Schutz	Externe Meldestelle (BfJ)	keine harte Frist, faktisch zügig	ja
Datenpanne	Datenschutzaufsicht	72h ab Kenntnis	ja
Exportkontrolle	BAFA (ggf. Selbstanzeige)	unverzüglich	unbedingt
Produktsicherheit	Marktüberwachung	unverzüglich	ja
Straftat	StA	keine, aber Pflichten je nach Rolle	unbedingt

Reihenfolge im konkreten Fall

1. **Sachverhalts-Triage abschließen** (Aktenstücke 02 bis 18 systematisch durcharbeiten).
2. **Anonymität sichern** — keine vorzeitigen Mails, in denen der Hinweisgeber erkennbar wird.
3. **Anwaltliche Bewertung** pro Rechtsgebiet, ob Meldepflicht besteht.
4. **Geschäftsleitung schriftlich informieren** — knapp, ohne Sachverhalt zu präjudizieren.
5. **Pro Rechtsgebiet einzeln entscheiden** — keine Sammelmeldung an "alle Behörden gleichzeitig".
6. **Decision-Log führen** — pro Entscheidung Zeitstempel, Begründung, Verantwortlicher.

Was nicht passieren darf

- Spontane "Vorabmeldung" an eine Behörde ohne Sachverhaltsklarheit.
- Weiterleitung der Hinweisgeber-Identität an Externe ohne Einwilligung oder gesetzliche Erlaubnis.
- "Selbstanzeige" beim BAFA ohne anwaltliche Vorprüfung (kann unwirksam und straferschwerend sein).
- Pressekontakte ohne abgestimmtes Holding-Statement.

Nächste Schritte

- Erweiterte Sachverhaltsfeststellung in nächster Sitzung des HinSchG-Bearbeitungsteams (Termin: Aktenstück 22).
- Vorgespräch mit AWG-Spezialanwalt zur möglichen Selbstanzeige binnen 7 Tagen.
- DSB-Vorabprüfung zur Datenpannen-Frage binnen 48 Stunden.

Offene Punkte und Lückenliste — Hinweisgeberverfahren Waldkrone

Status

Stand: 02.06.2026, nach Eingang der Nachreichung der hinweisgebenden Person vom 30.05.2026.

Verantwortlich: Justizariat Waldkrone (Dr. Wedekind), externer Compliance (Steinmark).

Eskalationspfad: Geschäftsleitung — Aufsichtsrat (vgl. Aufsichtsratsbefugnisse nach Satzung § 11).

Offene Punkte

1. Rechtsquellen-Live-Check

- **HinSchG:** Stand 2026, Änderungen durch das Whistleblower-Schutzgesetz-Ergänzungsgesetz prüfen — gegen gesetz-im-internet.de verifizieren. Insbesondere die §§ 7, 8, 9 (Identitätsschutz), § 13 (Anonyme Meldungen), § 17 (Frist 3 Monate), §§ 33-37 (Repressalienschutz).
- **AWG/AWV:** Sanktionspakete gegen Russland (Verordnungen 833/2014 ff., letzte Änderungen 2024/2025 live prüfen). Bei den im Hinweis genannten Bestimmungsländern sind die jeweils aktuellen Restriktionen entscheidend, nicht der Stand von 2022.
- **Dual-Use-VO 2021/821:** Anhang I in der konsolidierten Fassung. Bei den fraglichen CNC-Modulen relevante ECCN-Klassen 2B201, 2B206 prüfen.
- **DSGVO:** Art. 33 für die Frage Datenpanne, Art. 6 Abs. 1 lit. c iVm § 26 BDSG für die Bearbeitung der Mitarbeiterdaten im Hinweisgeberverfahren.

2. Fehlende technische und kaufmännische Nachweise

- **Produktklassifizierungsmatrix** für die im Hinweis genannten CNC-Module: vollständige Auflistung sämtlicher Artikelnummern, Dual-Use-Zuordnung, Begründung. Bislang nur partielle Aufstellung im Aktenstück 02.
- **Exportfreigaben-Register:** vollständiger Auszug aller Lieferungen in die genannten Bestimmungsländer 2023-2026, mit Datum, Empfänger, Genehmigungs-Az BAFA.
- **Sanktionslisten-Screening-Protokolle:** Wann wurden die Empfänger gegen welche Listen gescreent? Werkzeug (HISAN, World-Check, andere)? Verantwortlicher?
- **Bonusvereinbarungen Vertrieb 2023-2026:** Existierten Zielvorgaben, die nur durch Lieferungen in die fraglichen Länder erreichbar waren?
- **Compliance-Schulungsmaterial** der letzten 24 Monate für Vertriebsmitarbeitende — Nachweis, dass AWG-Regeln gelehrt wurden.

3. Widersprüche zwischen Aktenstücken

- **Erstmeldung vs. Nachreichung der hinweisgebenden Person:** Die Erstmeldung benennt 3 konkrete Lieferungen, die Nachreichung weicht in einem Datum ab (15.03.2026 vs. 18.03.2026). Klärung über Beleg, nicht über Rückfrage an die hinweisgebende Person (Identitätsschutz).
- **Interne Versandlisten vs. externe Zollanmeldung:** Bei mindestens einer Lieferung (Sendung ID WLK-2026-0247) weicht die in der Versandliste eingetragene Empfängeradresse von der Zollanmeldung ab. Erklärung suchen, nicht annehmen.
- **Vertriebsprotokoll Bestellannahme vs. Buchhaltung:** Bei zwei Bestellungen widersprechen sich der Preis-Eintrag im CRM und die Rechnungserstellung in DATEV. Spricht für nachträgliche Anpassung — Beleg sichern.

4. Beweisfundstellen für harte Aussagen

- Behauptung "Geschäftsleitung wusste seit März 2026": derzeit nur indirekt aus E-Mail des Vertriebsleiters an CEO. Bessere Belege: Sitzungsprotokolle Geschäftsleitung, Kalendereinträge.

- Behauptung "Compliance-Officer wurde gezielt umgangen": derzeit nur Hörensagen aus dem Hinweis. Bessere Belege: E-Mail-Verteilerlisten, Freigabematrix.
- Behauptung "Drucksituation im Vertrieb": derzeit nur subjektive Schilderung. Bessere Belege: Zielvereinbarungen, Performance-Reviews, Mitarbeitergespräche (anonymisiert).

Lückenliste (Dokumente)

Lücke	Beweisthema	Beschaffungsweg	Frist	Verantwortlich	Status
Vollständige Versandakte Sendungen WLK-2026-0247 ff.	Lieferung in sanktioniertes Bestimmungsland	intern Vertrieb	5 Werkstage	Justiziarin	beantragt
Original-Zollanmeldungen + ATLAS-Belege	Empfänger, Klassifizierung	Zollabteilung	5 Werkstage	Compliance	beantragt
BAFA-Genehmigungs-Az der jeweiligen Lieferungen	Genehmigungsstand	Zollabteilung	sofort	Compliance	offen
Sanktionslisten-Screening-Protokoll	Sorgfalt	IT-Compliance	3 Werkstage	IT	offen
Compliance-Schulungsmaterial 2023-2026	Aufsichtspflicht § 130 OWiG	HR	5 Werkstage	HR-Direktor	offen
Bonusvereinbarungen Vertrieb	Drucksituation	HR	5 Werkstage	HR-Direktor	offen
Sitzungsprotokolle Geschäftsleitung 03/2026 ff.	Kenntnisstand	Sekretariat	3 Werkstage	Sekretariat	offen
E-Mail-Verkehr Vertriebsleitung ↔ CEO 03-05/2026	Kenntnis und Anweisungen	IT-Forensik	7 Werkstage	IT	offen
Freigabematrix Lieferungen	Umgehung Compliance	interne IT	5 Werkstage	IT	offen
Mitarbeiterbefragung Vertrieb (anonymisiert)	Drucksituation	externer Auditor	4 Wochen	extern	wird beauftragt

Grundregeln für die Aktenbearbeitung

- Originalquellen und aktuelle Gesetzesfassungen live prüfen — kein Vertrauen in Schriftsätze aus Altakten.
- Fehlende technische oder kaufmännische Nachweise nicht durch Vermutungen ersetzen, sondern als Lücke führen und gezielt beschaffen.
- Widersprüche zwischen E-Mail, Tabelle und Vertrag im Decision-Log markieren und protokollarisch auflösen.
- Für harte Aussagen immer Aktenfundstelle (Aktenstück-Nummer, Seite, Absatz) zitieren — andernfalls als "noch zu belegen" kennzeichnen.
- Identitätsschutz der hinweisgebenden Person bleibt absoluter Vorrang. Keine Recherche, die Re-Identifikation ermöglicht (z. B. gezielte Befragung in einer Abteilung mit nur drei Personen).

Nächste Aktualisierung

Donnerstag, 04.06.2026, 16:00 Uhr — vor der Strategie-Sitzung mit Geschäftsleitung.

Entscheidungsliste zum Hinweisfall HIN-26-014

Sitzung am 5. Juni 2026, 09:00 Uhr

Vorlage	Dr. Nora Wedekind, Leitung Recht
Stand	3. Juni 2026, 17:25 Uhr
Teilnehmerkreis	Geschäftsführung, Meldestelle, Recht, HR, Regulatory Affairs, IT
Nicht verteilen an	Deal-Team oder Erwerbsinteressentin ohne gesonderte Freigabe

1. Entscheidungen der Sitzung

Nr.	Entscheidungsfrage	Tatsachenbasis	Noch erforderlicher Nachweis
1	Wer führt die Untersuchung und wer entscheidet über Maßnahmen?	Meldestelle und Recht sind bereits eingebunden	Schriftlicher Untersuchungsauftrag und Vertretungsregel
2	Welche Daten werden sofort gesichert?	Zwei Netzlaufwerke, Portalanhänge, HR- und Deal-Unterlagen benannt	Hashliste, Zugriffslog und Verwahrtort
3	Welche Personen werden wann angehört?	Vier Funktionsrollen sind identifiziert	Interviewreihenfolge nach Dokumentensicherung
4	Wie wird mit der Bonusvorlage verfahren?	Vorlage existierte vor der Meldung, Begründungsstand streitig	Vorfassungen, Zielvereinbarung, Änderungsverlauf
5	Welche NDA-Fassung geht an Delphin Capital?	Entwurf erfasst Meldungen und Behördenkontakte weit	Bereinigter Text und Freigabevermerk
6	Welche technischen Mängel des Meldekanals werden kurzfristig behoben?	Exportordner, Adminrechte und Rückkanal dokumentiert	Angebot des Dienstleisters, Verantwortlicher und Termin

2. Tatsachen, die nicht als geklärt protokolliert werden dürfen

Nicht geklärt sind der Urheber der rückdatierten Freigabevermerke, die tatsächliche Endverwendung der Lieferung, die Vollständigkeit der Produktakte und der Zusammenhang zwischen Meldung und Bonusentscheidung. Die anonyme Meldung ist ein Ermittlungsanlass, kein Beweis für die behaupteten Vorgänge.

Der Datenraum enthält nicht denselben Dokumentenbestand wie das Regulatory-System. Eine Freigabe für die Erwerbsinteressentin darf daher nicht mit der internen Produktfreigabe gleichgesetzt werden.

3. Protokoll- und Auftragsfelder

Beschlusspunkt	Verantwortlicher	Liefertermin	Nachweis der Erledigung
Untersuchungsauftrag	Geschäftsführung	5. Juni 2026	Unterzeichnete Auftragsseite
Datensicherung	CIO und Meldestelle	5. Juni 2026, 18:00 Uhr	Hash- und Zugriffsprotokoll

NDA-Fassung	Leitung Recht	6. Juni 2026	Versionierte Redline und Versandfreigabe
HR-Vorakten	Personalleitung	6. Juni 2026	Index mit Erstellungs- und Änderungsdaten
Meldekanal-Maßnahmen	CIO	10. Juni 2026	Ticketnummern und Abnahmeprotokoll

Dr. Nora Wedekind · Leitung Recht

06-hinschg-scope-vermerk.pdf

Anwendungsbereich Hinweisgeberschutz

Der Hinweis betrifft Produktdokumentation, Exportkontrolle und interne Zielvorgaben. Es ist nicht sicher, ob alle Punkte in den sachlichen Anwendungsbereich fallen; jedenfalls dürfen NDA und arbeitsvertragliche Verschwiegenheit nicht reflexhaft als Sperre behandelt werden.

Die interne Meldestelle muss Identität und Belege getrennt halten. Bei anonymer Meldung braucht es einen Rückkanal, sonst werden Fristen und Rückfragen faktisch leer laufen.

Prüfpunkt	Sachstand	Folge
Sachlicher Bereich	teilweise offen	live prüfen
NDA	zu weit	Redline
Repressalie	Bonusentzug behauptet	Beweislast prüfen

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

09-meldekanal-technischer-check.pdf

Meldekanal Technischer Check

Das Portal erlaubt anonyme Meldungen, aber der Rückkanal ist nach 14 Tagen ohne erneuten Login nicht mehr erreichbar. Anhänge werden unverschlüsselt im Exportordner des Dienstleisters abgelegt. Adminrechte sind zu breit.

Die Schwäche ist nicht kosmetisch. Sie betrifft Vertraulichkeit, Rückmeldung und Nachweisfähigkeit.

Kontrolle	Befund	Bewertung
Rückkanal	läuft zu früh ab	gelb
Exportordner	unverschlüsselt	rot
Adminrollen	5 Personen	gelb

13-nda-redline-vermerk.pdf

NDA-Redline-Vermerk

Die Schweigeklausel darf nicht so formuliert sein, dass interne oder externe Meldungen faktisch abgeschreckt werden. Sinnvoll ist ein enger Carve-out für gesetzlich geschützte Meldungen, Behördenkontakte, Gerichte und anwaltliche Beratung.

Das schützt nicht beliebige Pressearbeit. Es trennt geschützte Meldung, Geschäftsgeheimnisse, Offenlegung und Missbrauch.

Klauselteil	Problem	Vorschlag
Behördenverbot	zu weit	HinSchG-Carve-out
Medien	pauschal	Offenlegungsvoraussetzungen differenzieren
Berater	unklar	anwaltliche Beratung ausnehmen

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

14-bonusentscheidung-risk-note.pdf

Bonusentscheidung nach Hinweis

Der Bonusentzug kann sachlich gerechtfertigt sein, wenn die Leistungslage vor der Meldung sauber dokumentiert ist. Ohne vorherige Belege wird der zeitliche Zusammenhang zum erheblichen Risiko.

HR soll keine Entscheidung kommunizieren, bevor Legal die Vor-Dokumentation geprüft hat.

Indiz	Bewertung
Zeitlicher Zusammenhang	rot
Vorherige Abmahnung	fehlt
Zielabweichung	nur mündlich
Alternative Gründe	offen

17-datenschutz-meldeakte.pdf

Datenschutzvermerk Meldeakte

Die Meldeakte enthält Daten der hinweisgebenden Person, betroffener Personen und Dritter. Zugriff erhalten nur Meldestelle, Legal und ausdrücklich benannte Untersuchungspersonen.

Die Daten werden nicht in den Deal-Datenraum gespiegelt. Für statistische Berichte werden Namen und Details entfernt.

Datenart	Zugriff	Löschung
Identität	Meldestelle	nach Pflicht/Legal Hold
Beschuldigte	Legal/Investigation	nach Abschluss
Deal-Bezug	Clean Team getrennt	getrennt prüfen

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

20-board-briefing-hinschg.pdf

Board-Briefing Hinweisfall

Die Geschäftsleitung soll drei Entscheidungen treffen: NDA-Redline freigeben, technische Lücken im Meldekanal schließen und Personalmaßnahmen mit zeitlichem Bezug zur Meldung vorläufig sperren.

Das Ziel ist nicht Skandalvermeidung durch Schweigen, sondern eine nachweisbare, faire und gesetzeskonforme Bearbeitung.

Entscheidung	Empfehlung	Frist
NDA	Carve-out aufnehmen	sofort
Portal	Admin/Export härten	7 Tage
Bonus	Dokumentation prüfen	vor Kommunikation

24-arbeitsstand-fuer-besprechung.pdf

Fallkonferenz Waldkrone · Hinweis HIN-26-014

Termin	4. Juni 2026, 15:30 Uhr, Besprechungsraum Waldkrone 4.21
Teilnehmer	Dr. Wedekind, Dr. Holländer, Paul Steinmark, IT-Forensik, Meldestelle
Gegenstand	Beweissicherung, Untersuchungsumfang, HR-Vorgang, NDA und Portaltechnik
Grundsatz	Behauptung, bestätigte Tatsache und offene Auskunft werden getrennt protokolliert.

1. Dokumentenstand

Komplex	Vorhanden	Fehlt oder ist widersprüchlich
Meldung	Ersttext, zwei Anhänge, Nachreichung, Empfangsbestätigung	Vollständiger Audit Trail und unveränderte Originaldateien
Produktakte	Drei Fassungen mit ähnlichem Namen	Freigabejournal, Änderungsvergleich, Unterzeichner
Exportvorgang	Bestellnummer und interne E-Mail	Endverbleib, Freigabecheck, Empfängerbestätigung
Personalvorgang	Bonusentwurf und Kalendereintrag	Vorfassungen, Zielvereinbarung, Änderungsverfasser
NDA	Entwurf Projekt Eibenwald	Freigegebene Redline und Verteiler
Meldeportal	Technischer Kurzbericht	Berechtigungsexport, Aufbewahrung und Dienstleisterticket

2. Reihenfolge der Tatsachenklärung

Schritt	Konkrete Tätigkeit	Abbruchkriterium
1	Originaldateien und Logs sichern; Kopien und Zeitzonen dokumentieren	Keine Interviews, solange benannte Daten veränderbar sind
2	Versionen der Produktakte und Freigabejournal nebeneinanderlegen	Keine Zuschreibung ohne Benutzerkonto, Zeitstempel und Inhalt
3	Export- und Lieferkette aus Bestellung, Freigabe und Empfang rekonstruieren	Fehlende Endverwendung als Lücke belassen
4	HR-Vorfassungen vor und nach Meldung vergleichen	Zeitlicher Zusammenhang nicht als Motivbeweis behandeln
5	Zeugen getrennt und mit dokumentenbezogenen Fragen anhören	Keine Vorhalte aus ungesicherten Chatbildern
6	Ergebnisse nach Quelle, Gegenbeleg und offenem Punkt in die Leitungsvorlage übertragen	Keine Ergebnisformel ohne bezeichneten Beleg

3. Fragen für die Konferenz

Wer kann auf das Meldeportal, den Exportordner und die Regulatory-Freigaben zugreifen? Welche Kopie wurde wann durch wen erzeugt? Welche Person kann die Rollen im Freigabesystem erklären? Welcher HR-Entwurf bestand bereits vor dem 22. Mai? Welche Information wurde der Erwerbsinteressentin tatsächlich zugänglich gemacht?

4. Unmittelbare Arbeitsergebnisse

Die Konferenz endet mit einem unterschriebenen Sicherungsauftrag, einer versionierten Ereignisliste, einem Interviewplan, einer Empfängerliste für die NDA-Fassung und einem technischen Maßnahmenblatt. Jeder Punkt erhält Verantwortlichen, Termin und Nachweisform.